



PUTUSAN

Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kebon Bawang II No. 32 Rt. 010/007 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa Surya Ardiyansyah Bin Alm Sapri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus
2. Tempat lahir : Prabumulih

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 46/29 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Asem Rt. 004/001 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo
Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa Junaidi als Edi als Joni Bin Alm Hamdan Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 535 /Pid.B / 2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 6 Mei

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
 - 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
 - 1 (satu) unit Printer merek HP.
 - 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
 - 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
 - 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
 - 1 (satu) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka, Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saksi ARUM menemui terdakwa I SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) di Jl Kebon Bawang II No. 32 Rt. 010/007 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi ARUM menyuruh terdakwa I untuk membuat Ijazah SMK Yappenda, Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK Yappenda dan lembar pengesahan atas nama FREEDOLYN yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan, kemudian saksi ARUM menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I apabila surat-surat tersebut selesai dan terdakwa I menyanggupinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I datang ke Kios terdakwa II JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS (selanjutnya disebut terdakwa II) yang ada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta Timur kemudian Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuat Ijasah, Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK YAPPENDA Jakarta Utara berikut lembar pengesahannya lalu terdakwa II setuju asal dibayar seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I menyanggupinya harga tersebut dan sebagai tanda jadi terdakwa I menyerahkan uang muka kepada terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut data identitas orang yang namanya akan dimasukkan di Ijasah tersebut yaitu atas nama sdr. FREEDOLYN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I datang menemui terdakwa II di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat untuk mengambil pesanan terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I barang berupa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA atas nama REEDOLYN, 1 (satu) lembar SHUN SMK YAPPENDA atas nama FREEDOLYN dan 10 (sepuluh) lembar pengesahannya, yang selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sisa pembayaran kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I pergi dengan membawa Ijasah, SHUN berikut lembar pengesahan yang telah dibuat oleh terdakwa II tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru yakni saksi RIO GORGA dan saksi MUHAMAD RIZA dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan dari terdakwa I ditemukan Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA berikut Lembar Pengesahannya yang kesemuanya palsu dari hasil keterangan terdakwa I menyebutkan bahwa ijazah dan sertifikat tersebut dibuat oleh JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib bertempat di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta

Pusat dan menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
2. 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
3. 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
4. 1 (satu) unit Printer merek HP.
5. 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
6. 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
7. 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
8. 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
9. 1 (satu) buah pisau Cutter.
10. 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
11. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
12. 1 (satu) buah penggaris besi.
13. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. JOKO DWIYATMOKO, M.Si selaku Kepala Sekolah SMK Yappenda Jakarta menyebutkan bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) kesemuanya bukan dokumen yang diterbitkan oleh pihak SMK Yappenda maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan FREEDOLYN tidak pernah sekolah di SMK Yappenda Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari terdakwa I dan cara terdakwa I membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah dengan cara dan menggunakan komputer milik terdakwa II yakni mencari (browsing) melalui *Goegle* contoh Ijasah 2019, yang pada akhirnya terdakwa II mendapatkan contoh blangko ijasah 2019 dengan motif bunga, kemudian contoh blangko ijasah tersebut di unduh atau *download* dan disimpan di program *fotoshop* yang ada di komputer terdakwa II, yang selanjutnya terdakwa II memasukan data identitas atas nama FREEDOLYN sesuai yang diberikan oleh terdakwa I kemudian setelah selesai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprint/cetak dan selanjutnya dirapikan pinggirannya dengan menggunakan gunting, pisau cutter dan penggaris.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 650/DCF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh

Kapuslabfor Bareskrim Polri memberikan KESIMPULAN :

1. 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Yappenda Jakarta atas nama Freedolyn Nomor Induk Siswa Nasional 0004703706 Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dokumen bukti 1 (QB-1) adalah Non Identitik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-1)
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun SMK Yappenda Jakarta atas nama Freedolyn Nomor Induk Siswa Nasional 0004703706 Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 01 Juni 2019 dokumen bukti 2 (QB-2) adalah Non Identitik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-2)
3. 3 (tiga) buah cap stempel Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa SMK Yappenda Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta bukti merupakan 1 (satu) produk (QC) adalah produk cetak digital printing (*ink jet*)
4. 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Drs. Joko Dwiyatmoko, M.Si bukti (QT) merupakan 1 (satu) produk adalah produk cetak digital printing (*ink jet*).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, SMK Yappenda mengalami kerugian secara inmateriil karena orang yang tercantum namanya pada 1 (satu) lembar Ijazah SMK Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019, 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yappenda Jakarta Utara atas nama FREEDOLYN seolah-olah siswa SMK Yappenda, padahal faktanya FREEDOLYN tidak pernah sekolah di SMK Yappenda.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIO GORGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi bersama rekan 1 (satu) Tim dari Polsek Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan seorang-laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama sdr. SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI karena yang bersangkutan kedapatan telah membawa Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN serta lembar Legalisir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara.
- Bahwa saksi pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI, berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si.
 - 1 (satu) buah Handphone merek lenovo A7000a warna hitam.
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dan yang bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa Ia mengetahui dan membenarkan Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA berikut lembar legalisirnya yang ada padanya tersebut merupakan Surat atau dokumen palsu
- Bahwa dari hasil Interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI, bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si yang diduga palsu tersebut, didapat Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dengan cara memesannya dari sdr. EDI yang pada akhirnya Saksi ketahui bernama JUNAIDI alias EDI alias JON Bin. HAMDAN YUNUS yang berprofesi sebagai tukang pengetikan komputer di Kios Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Tim dari Unit Reskrim Polsek Kawasan Kalibaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdapat seseorang yang memalsukan Ijasah Sekolah, atas informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi dan pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim mengamankan seorang laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI di Pinggir Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah dilakukan pengeledahan, Saksi dan Tim berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti Surat Palsu berupa : 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si yang selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap Pembuat Ijasah palsu tersebut di Kios Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib di depan Kios Pengetikan Komputer Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Saksi bersama rekan 1 (satu) Tim dari Polsek Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan



seorang-laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS.

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS karena yang bersangkutan yang membuat Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN serta lembar Legalisir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara. Yang mana penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI yang kedatangan membawa Ijasah dan SHUN Palsu SMK YAPPENDA Jakarta Utara

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm HAMDAN YUNUS pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan kiosnya selanjutnya saat itu pula Saksi dan Tim melakukan penggeledahan ke dalam Kios Pengetikan Komputer Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dan di dalam kios tersebut Saksi menemukan dan amankan Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP
- 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic
- 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP
- 1 (satu) unit Printer merek HP
- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

- Bahwa Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS mengakui dan membenarkan bahwa Barang Bukti berupa komputer dan lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah benar yang disita dari dalam Kiosnya di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya



Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk membuat surat palsu berupa Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA Jakarta Utara berikut lembar pengesahannya yang dipesan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. MUHAMMAD RIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI maupun dengan Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm SAPRI.
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi bersama rekan 1 (satu) Tim dari Polsek Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan seorang-laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama sdr. SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI karena yang bersangkutan kedapatan telah membawa Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN serta lembar Legalisir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI, berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si.
 - 1 (satu) buah Handphone merek lenovo A7000a warna hitam.
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dan yang



bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa Ia mengetahui dan membenarkan Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA berikut lembar legalisirnya yang ada padanya tersebut merupakan Surat atau dokumen palsu

- Bahwa dari hasil Introgasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI, bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si yang diduga palsu tersebut, didapat Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dengan cara memesannya dari sdr. EDI yang pada akhirnya Saksi ketahui bernama JUNAIDI alias EDI alias JON Bin. HAMDAN YUNUS yang berprofesi sebagai tukang pengetikan komputer di Kios Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Tim dari Unit Reskrim Polsek Kawasan Kalibaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara terdapat seseorang yang memalsukan Ijasah Sekolah, atas informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan menyelidikan dan pemantauan disekitar lokasi dan pada sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Tim mengamankan seorang laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI di Pinggir Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan setelah dilakukan penggeledahan, Saksi dan Tim berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti Surat Palsu berupa : 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si yang selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan terhadap

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Ijasah palsu tersebut di Kios Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib di depan Kios Pengetikan Komputer Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, Saksi bersama rekan 1 (satu) Tim dari Polsek Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan seorang laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS.

- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS karena yang bersangkutan yang membuat Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN serta lembar Legalisir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara. Yang mana penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm. HAMDAN YUNUS merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI yang kedapatan membawa Ijasah dan SHUN Palsu SMK YAPPENDA Jakarta Utara

- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin alm HAMDAN YUNUS pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan kiosnya selanjutnya saat itu pula Saksi dan Tim melakukan penggeledahan ke dalam Kios Pengetikan Komputer Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dan di dalam kios tersebut Saksi menemukan dan amankan Barang bukti berupa

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP
- 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic
- 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP
- 1 (satu) unit Printer merek HP
- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386
- Bahwa Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS mengakui dan membenarkan bahwa Barang Bukti berupa komputer dan lain-lain sebagaimana tersebut diatas adalah benar yang disita dari dalam Kiosnya di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk membuat surat palsu berupa Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA Jakarta Utara berikut lembar pengesahannya yang dipesan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI dengan biaya pembuatan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. DRS. JOKO DWIYATMOKO, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saat saksi diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa saat ini Saksi menjabat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA sejak tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa (YAPPENDA)
- Bahwa lokasi SMK YAPPENDA di Jl. Swasembada Timur IV No. 12 Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sejak tahun 1970 dan sampai sekarang ini masih aktif melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- Bahwa Seorang siswa atau siswi mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMK YAPPENDA selama 3 (tiga) tahun lamanya dalam 6 (enam) semester (kelas X, XI dan XII) dan bentuk Legitimasi atau pengakuan yang dikeluarkan pihak Sekolah bagi siswa maupun siswi yang telah selesai mengikuti KBM di SMK YAPPENDA berupa Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) yang ditandatangani oleh Kepala SMK YAPPENDA dalam hal ini oleh Saksi selaku Kepala Sekolahnya.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa SMK YAPPENDA juga memproses Legalisir Ijasah dan SHUN yang diajukan alumni oleh SMK YAPPENDA, adapun proses legalisirnya sebagai berikut : Pemohon Legalisir Ijasah dan SHUN dalam hal ini alumni membawa asli Ijasah maupun SHUN SMK YAPPENDA berikut foto copynya, kemudian diserahkan ke Bagian

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Sekolah, yang selanjutnya petugas administrasi sekolah meminta tanda tangan Kepala Sekolah pada foto copy Ijasah maupun foto copy SHUN, yang selanjutnya setelah ditandatangani oleh Kepala Sekolah kemudian dibubuhkan cap setempel sekolah oleh Petugas Administrasi sekolah. Setelah itu Ijasah dan SHUN asli berikut fotocopy nya yang sudah dilegalisir diserahkan kepada alumni yang mengajukan legalisir dimaksud.

- Bahwa saksi menjelaskan seseorang **TIDAK BISA** mendapatkan Ijasah maupun SHUN SMK YAPPENDA secara Cuma-Cuma tanpa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama 3 (tiga) tahun.

- Bahwa proses penerbitan secara resmi Ijasah maupun SHUN SMK YAPPENDA sebagai berikut :

- Siswa-siswi mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional, dan setelah dinyatakan Lulus selanjutnya pihak sekolah mengajukan blangko Ijasah dan SHUN kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan jumlah siswa yang dinyatakan lulus.

- Setelah pihak sekolah mendapatkan blangko Ijasah dalam bentuk lembaran dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selanjutnya pihak SMK YAPPENDA mengisi blangko Ijasah tersebut sesuai data yang ada, kemudian siswa membubuhkan cap 3 (tiga) jari pada foto blangko Ijasah tersebut yang selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dibubuhi Cap Stempel SMK YAPPENDA, yang selanjutnya di scan untuk di filekan dan di foto copy yang kemudian Ijasah asli diserahkan/dibagikan kepada siswa yang bersangkutan. Sedangkan untuk SHUN pihak sekolah dapatkan dari Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui Rayon Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya di scan untuk di filekan dan di foto copy yang kemudian SHUN aslinya diserahkan kepada siswa yang bersangkutan.

- Bahwa pihak SMK YAPPENDA **TIDAK** pernah bekerja sama dengan kios pengetikan computer di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dalam menerbitkan Ijasah maupun SHUN SMK YAPPENDA.

- Bahwa pihak SMK YAPPENDA **TIDAK PERNAH** mendidik siswa atas nama : FREEDOLYN, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Februari 2001, Nomor Induk Siswa Nasional : 0004703706, Nomor Pokok Sekolah

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional : 20107472 dan Nomor Peserta Ujian Nasional : 4.19-01-03-0163-0053-4.

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm. HAMDAN YUNUS maupun dengan Terdakwa SURYA ARDIYANSAH Bin Alm SAPRI.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi **kesemuanya merupakan dokumen yang diterbitkan tidak secara resmi oleh pihak SMK YAPPENDA maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau dengan kata lain surat-surat/dokumen-dokumen tersebut palsu;**

- Bahwa yang mendasari Saksi menyatakan bahwa Ijasah dan SHUN SMK YAPPENDA atas nama siswa FREEDOLYN tersebut merupakan surat/dokumen palsu dengan alasan :

- Data siswa (FREEDOLYN) tidak pernah terdaftar (tidak pernah bersekolah di SMK YAPPENDA).
- Terdapat perbedaan pada data maupun ciri-ciri fisik blangko dengan yang asli dikeluarkan pihak SMK YAPPENDA maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, antara lain : Logo, Hologram, model huruf dan tulisan, bingkai lis ijasah, kurikulum, nomor peserta, nomor induk siswa, stempel, tandatangan saksi selaku Kepala SMK YAPPENDA, daftar nilai, nomor seri ijasah.

- Bahwa pihak SMK YAPPENDA Jakarta Utara **dirugikan** sehubungan terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Ijasah maupun SHUN yang diduga dilakukan oleh Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm. HAMDAN YUNUS karena : orang yang mendapatkan ijasah tersebut (FREEDOLYN) tidak pernah bersekolah di SMK YAPPENDA, sehingga tidak mengeluarkan biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh SMK YAPPENDA selama 3 (tiga) tahun yang diperkirakan kurang lebih Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa menurut saksi bahwa Ijasah dan SHUN palsu SMK YAPPENDA atas nama FEEDOLYN tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI.

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Kebon Bawang Raya Jakarta Utara, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru, karena kedapatan membawa Ijasah SMK YAPENDA palsu atas nama siswa FREEDOLYN, Sertifikat Hasil Ujian Nasion (SHUN) SMK YAPENDA palsu atas nama siswa FREEDOLYN dan Lembar Pengesahan SMK YAPENDA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir merupakan surat-surat yang diamankan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terhadap 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) yang diamankan dari Terdakwa pada saat Terdakwa



ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib **kesemuanya merupakan surat-surat/dokumen-dokumen palsu.**

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) kesemuanya merupakan surat-surat/dokumen-dokumen palsu karena Terdakwa **mendapatkannya secara ilegal yaitu dengan cara memesannya dari sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS yang berprofesi dibidang usaha pengetikan komputer di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.**

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) **bukan merupakan surat-surat/dokumen-dokumen yang diterbitkan atau dikeluarkan secara resmi oleh pihak SMK YAPENDA Jakarta Utara alias dokumen palsu.**

- Bahwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS sebagai orang yang membuat Ijasah SMK YAPENDA, SHUN SMK YAPENDA palsu berikut lembar pengesahannya atas permintaan/pesanan Terdakwa.

- Bahwa harga yang diminta oleh Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS untuk membuat 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) palsu tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke Kios sdr. JUNAIDI alias EDI alias



JON Bin Alm HAMDAN YUNUS di Pasar Pramuka Pojok yang selanjutnya Terdakwa minta kepada sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS untuk dibuatkan Ijasah, Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK YAPENDA Jakarta Utara berikut lembar pengesahannya. Adapun harga yang diminta oleh sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu pula Terdakwa menyerahkan uang muka kepada sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut data identitas orang yang namanya akan dimasukkan di Ijasah tersebut yaitu atas nama sdr. FREEDOLYN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa datang kembali ke Kios sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, yang kemudian sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm. HAMDAN YUNUS menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA atas nama REEDOLYN, 1 (satu) lembar SHUN SMK YAPENDA atas nama FREEDOLYN dan 10 (sepuluh) lembar pengesahannya, yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sisa pembayaran kepada sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan kios sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS dengan membawa Ijasah, SHUN berikut lembar pengesahan yang telah dibuat oleh sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari sekira pukul 22.00 wib Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru di Jalan Kebon Bawang Raya Jakarta Pusat dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan Ijasah, SHUN SMK YAPENDA berikut Lembar Pengesahannya yang kesemuanya palsu yang dibuat oleh sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 dan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di kios nya yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat, Terdakwa bertemu dengannya di dalam kiosnya, dan



didalam kios nya tersebut terdapat peralatan komputer, printer, scanner dan kertas-kertas kosong.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari SMK YAPENDA Jakarta Utara atau dari Instansi yang berwenang untuk memesan pembuatan Ijasah, SHUN SMK YAPENDA palsu tersebut kepada sdr. JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. ARUM dalam pembuatan Surat Palsu berupa Ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK YAPPENDA Jakarta Utara atas nama siswa FREEDOLYN tersebut.

Terdakwa II. JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib di depan kios usaha pengetikan komputer Terdakwa di Pasar Pramuka Pojok Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat, dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru, dikarenakan Terdakwa telah membuat Surat atau dokumen palsu berupa Ijasah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di depan kios usaha pengetikan komputer Terdakwa di Pasar Pramuka Pojok Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat, selanjutnya anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang menangkap Terdakwa tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap kios Terdakwa.
- Bahwa Barang-barang yang diamankan oleh anggota Kepolisian dari Kios usaha pengetikan komputer Terdakwa yang berlokasi di Pasar Pramuka Pojok Jl. Salemba Raya Jakarta Pusat setelah dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru berupa :
 - 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
 - 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
 - 1 (satu) unit Printer merek HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386.
- Bahwa barang-barang tersebut diamankan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru karena barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat Ijasah Palsu dan SHUN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) palsu.
- Bahwa kegunaan atau fungsi dari masing-masing barang yang diamankan anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru dari kios pengetikan komputer terdakwa yang digunakan untuk membuat Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai berikut :
 - Komputer set (PC, Monitor, Keyboard) digunakan untuk membuat Ijasah dan SHUN palsu menggunakan program Fotoshop.
 - Printer untuk mencetak ijasah dan SHUN palsu.
 - Alat scan untuk menscan data atau edit data.
 - Kertas warna cream untuk dicetak ijasah dan SHUN palsu.
 - Kertas putih untuk legalisir Ijasah dan SHUN palsu tersebut.
 - Pisau Cutter, gunting, penggaris digunakan untuk memotong kertas maupun merapihkan Ijasah dan SHUN palsu yang sudah di cetak/print.
 - Handphone merek Xiaomi milik Terdakwa dengan kartu Simcard No. 081806958386 Terdakwa pergunakan berkomunikasi dengan orang yang memesan Ijasah dan SHUN palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membuat Ijasah dan SHUN SMK YAPENDA berikut lembar pengesahannya palsu tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 di kios usaha pengetikan komputer Terdakwa di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat.
- Bahwa cara Terdakwa dalam membuat Ijasah dan SHUN SMK YAPENDA berikut lembar pengesahannya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 17.00 wib sdr. SURYA datang ke Kios Terdakwa di Pasar Pramuka Pojok yang selanjutnya sdr. SURYA minta dibuatkan Ijasah, SHUN SMK YAPENDA berikut lembar pengesahannya. Adapun harga yang disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian saat itu pula sdr. SURYA menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) data identitas orang yang namanya akan dimasukan di Ijasah tersebut yaitu atas nama sdr. FREEDOLYN.
- Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mulai membuat Ijasah SMK YAPENDA, SHUN SMK YAPENDA berikut lembar pengesahaannya sesuai yang dipesan oleh sdr. SURYA bertempat di kios usaha pengetikan komputer Terdakwa di Pasar Pojok Pramuka jalan Salemba Raya Jakarta Pusat, yang mana Terdakwa dengan menggunakan komputer Terdakwa mencari (browsing) melalui google contoh Ijasah 2019, yang pada akhirnya Terdakwa mendapatkan contoh blangko ijasah 2019 dengan motif bunga. Kemudian contoh blangko ijasah tersebut Terdakwa donwload dan Terdakwa simpan di program Fotoshop yang ada di komputer Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa memasukan data identitas atas nama FREEDOLYN sesuai yang diberikan oleh sdr. SURYA. Kemudian setelah selesai Terdakwa print/cetak selanjutnya Terdakwa rapihkan pinggirannya dengan menggunakan gunting, pisau Cutter dan penggaris.
- Pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib sdr. SURYA datang ke Kios Terdakwa di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA atas nama REEDOLYN, 1 (satu) lembar SHUN SMK YAPENDA atas nama FREEDOLYN berikut lembar pengesahannya kepada sdr. SURYA, yang selanjutnya sdr. SURYA memberikan kepada Terdakwa sisa pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. SURYA meninggalkan kios Terdakwa dengan membawa Ijasah, SHUN berikut lembar pengesahan yang telah Terdakwa buat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
- 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
- 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
- 1 (satu) unit Printer merek HP.
- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka, Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru yakni saksi RIO GORGA dan saksi MUHAMAD RIZA dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa I ditemukan Ijasah, SHUN

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK YAPPENDA berikut Lembar Pengesahannya yang kesemuanya palsu dari hasil keterangan terdakwa I menyebutkan bahwa ijazah dan sertifikat tersebut dibuat oleh JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
- 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
- 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
- 1 (satu) unit Printer merek HP.
- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. JOKO DWIYATMOKO, M.Si selaku Kepala Sekolah SMK Yappenda Jakarta menyebutkan bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) kesemuanya bukan dokumen yang diterbitkan oleh pihak SMK Yappenda maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan FREEDOLYN tidak pernah sekolah di SMK Yappenda Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari terdakwa I dan cara terdakwa I membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah dengan cara dan menggunakan komputer milik terdakwa II yakni mencari (browsing) melalui *Goegle* contoh Ijasah 2019, yang pada akhirnya terdakwa II mendapatkan contoh blangko ijasah 2019 dengan motif bunga, kemudian contoh blangko ijasah tersebut di unduh atau *download*

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disimpan di program *photoshop* yang ada di komputer terdakwa II, yang selanjutnya terdakwa II memasukan data identitas atas nama FREEDOLYN sesuai yang diberikan oleh terdakwa I kemudian setelah selesai diprint/cetak dan selanjutnya dirapihkan pinggirannya dengan menggunakan gunting, pisau cutter dan penggaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SURYA ARDIYANSYAH alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS, dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dua orang bernama SURYA ARDIYANSYAH alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat



Dakwa Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Para Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (*vide*: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.” (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RIO GORGA, keterangan Saksi MUHAMMAD RIZA, keterangan Saksi Drs. JOKO DWIYATMOKO, M.Si, dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Saksi bersama rekan 1 (satu) Tim dari Polsek Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan seorang-laki-laki yang pada akhirnya diketahui bernama sdr. SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI karena yang bersangkutan kedapatan telah membawa Surat Palsu berupa Ijasah dan SHUN serta lembar Legalisir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI, berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si.
 - 1 (satu) buah Handphone merek lenovo A7000a warna hitam.
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dan yang bersangkutan menjelaskan kepada Saksi bahwa Ia mengetahui dan membenarkan Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA berikut lembar legalisirnya yang ada padanya tersebut merupakan Surat atau dokumen palsu
- Bahwa dari hasil Interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI, bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si yang diduga palsu tersebut, didapat Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm. SAPRI dengan cara memesannya dari sdr. EDI yang pada akhirnya Saksi ketahui bernama JUNAIDI alias EDI alias JON Bin. HAMDAN YUNUS yang berprofesi sebagai tukang pengetikan komputer di Kios Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pihak SMK YAPPENDA TIDAK pernah bekerja sama dengan kios pengetikan computer di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dalam menerbitkan Ijasah maupun SHUN SMK YAPPENDA.
- Bahwa pihak SMK YAPPENDA TIDAK PERNAH mendidik siswa atas nama : FREEDOLYN, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Februari 2001, Nomor Induk Siswa Nasional : 0004703706, Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20107472 dan Nomor Peserta Ujian Nasional : 4.19-01-03-0163-0053-4.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm. HAMDAN YUNUS maupun dengan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi **kesemuanya merupakan dokumen yang diterbitkan tidak secara resmi oleh pihak SMK YAPPENDA maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau dengan kata lain surat-surat/dokumen-dokumen tersebut palsu;**
- Bahwa yang mendasari Saksi menyatakan bahwa Ijasah dan SHUN SMK YAPPENDA atas nama siswa FREEDOLYN tersebut merupakan surat/dokumen palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat Ijazah palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar) dan juga Para Terdakwa telah meniru atau memalsukan tanda tangan Saksi Drs. Joko Dwiyatmoko, M.Si, selaku kepala sekolah SMK YAPPENDA Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Para Terdakwa SURAYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS melakukan perbuatan memalsukan surat berupa 1 (satu) Surat Ijazah SMK YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Pelajaran tahun 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS.DWIYATMOKO tersebut adalah dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa SURAYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS tersebut dilakukan "dengan sengaja" untuk memalsukan surat, dengan demikian unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Gorgo, saksi Muhammad Riza, dan saksi Drs Joko Dwiyatmoko serta keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah “membuat Ijazah palsu, Serifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 dan pemalsuan lembar kertas pengesahannya (legalisir) berisi Cap dan tandatangan Kepala SMK YAPPENDA atas nama DRS. DWIYATMOKO, M.Si. adalah untuk “dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, sebagaimana terlihat dari peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2019 sekira jam 18.00 Wib, saksi ARUM menemui terdakwa I SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) di Jl Kebon Bawang II No. 32 Rt. 010/007 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu saksi ARUM menyuruh terdakwa I untuk membuat Ijazah SMK Yappenda, Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK Yappenda dan lembar pengesahan atas nama FREEDOLYN yang akan digunakan untuk melamar pekerjaan, kemudian saksi ARUM menjanjikan akan memberikan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I apabila surat-surat tersebut selesai dan terdakwa I menyanggupinya.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I datang ke Kios terdakwa II JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS (selanjutnya disebut terdakwa II) yang ada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta Timur kemudian Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk membuat Ijasah, Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) SMK YAPPENDA Jakarta Utara berikut lembar pengesahannya lalu terdakwa II setuju asal dibayar seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I menyanggupinya harga tersebut dan sebagai tanda jadi terdakwa I menyerahkan uang muka kepada terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berikut data identitas orang yang namanya akan dimasukan di Ijasah tersebut yaitu atas nama sdr. FREEDOLYN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa I datang menemui terdakwa II di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat untuk mengambil pesanan



terdakwa I kemudian terdakwa II menyerahkan kepada terdakwa I barang berupa 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPPENDA atas nama REEDOLYN, 1 (satu) lembar SHUN SMK YAPPENDA atas nama FREEDOLYN dan 10 (sepuluh) lembar pengesahannya, yang selanjutnya terdakwa I menyerahkan uang sisa pembayaran kepada terdakwa II sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I pergi dengan membawa Ijasah, SHUN berikut lembar pengesahan yang telah dibuat oleh terdakwa II tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Kebon Bawang Raya Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Kawasan Kalibaru yakni saksi RIO GORGA dan saksi MUHAMAD RIZA dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dari terdakwa I ditemukan Ijasah, SHUN SMK YAPPENDA berikut Lembar Pengesahannya yang kesemuanya palsu dari hasil keterangan terdakwa I menyebutkan bahwa ijazah dan sertifikat tersebut dibuat oleh JUNAIDI alias EDI alias JON Bin Alm HAMDAN YUNUS kemudian anggota Polisi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Pasar Pramuka Pojok Jalan Salemba Raya Jakarta Pusat dan menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
- 1. 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
- 2. 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
- 3. 1 (satu) unit Printer merek HP.
- 4. 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
- 5. 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
- 6. 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
- 7. 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
- 8. 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 9. 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 10. 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 11. 1 (satu) buah penggaris besi.
- 12. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386
- Bahwa berdasarkan keterangan Drs. JOKO DWIYATMOKO, M.Si selaku Kepala Sekolah SMK Yappenda Jakarta menyebutkan bahwa 1 (satu) lembar Ijasah SMK Yappenda Jakarta Utara Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritfkat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) kesemuanya bukan dokumen yang diterbitkan oleh pihak SMK Yappenda maupun Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan FREEDOLYN tidak pernah sekolah di SMK Yappenda Jakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa II membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari terdakwa I dan cara terdakwa I membuat surat palsu atau dipalsukan tersebut adalah dengan cara dan menggunakan komputer milik terdakwa II yakni mencari (browsing) melalui *Goegle* contoh Ijasah 2019, yang pada akhirnya terdakwa II mendapatkan contoh blangko ijasah 2019 dengan motif bunga, kemudian contoh blangko ijasah tersebut di unduh atau *download* dan disimpan di program *fotoshop* yang ada di komputer terdakwa II, yang selanjutnya terdakwa II memasukan data identitas atas nama FREEDOLYN sesuai yang diberikan oleh terdakwa I kemudian setelah selesai diprint/cetak dan selanjutnya dirapihkan pinggirannya dengan menggunakan gunting, pisau cutter dan penggaris.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 650/DCF/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri memberikan KESIMPULAN :

1. 1 (satu) lembar Ijajah Sekolah Menegha Kejuruan Program 3 Tahun SMK Yappenda Jakarta atas nama Freedolyn Nomor Induk Siswa Nasional 0004703706 Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 13 Mei 2019 dokumen bukti 1 (QB-1) adalah Non Identitik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-1)
2. 1 (satu) lembar Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menegha Kejuruan Program 3 Tahun SMK Yappenda Jakarta atas nama Freedolyn Nomor Induk Siswa Nasional 0004703706 Tahun Pelajaran 2018/2019 tertanggal 01 Juni 2019 dokumen bukti 2 (QB-2) adalah Non Identitik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB-2)
3. 3 (tiga) buah cap stempel Yayasan Pendidikan Pengajaran Dewasa SMK Yappenda Sekolah Menengah

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 535/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Kejuruan Jakarta bukti merupakan 1 (satu) produk (QC) adalah produk cetak digital printing (*ink jet*)

4. 3 (tiga) buah tanda tangan atas nama Drs. Joko Dwiyatmoko, M.Si bukti (QT) merupakan 1 (satu) produk adalah produk cetak digital printing (*ink jet*).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, SMK Yappenda mengalami kerugian secara inmateriil karena orang yang tercantum namanya pada 1 (satu) lembar Ijasah SMK Yappenda Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) Yappenda Jakarta Utara atas nama FREEDOLYN seolah-olah siswa SMK Yappenda, padahal faktanya FREEDOLYN tidak pernah sekolah di SMK Yappenda, dengan demikian unsur “dapat menimbulkan sesuatu hak atau diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Ijasah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa FREEDOLYN, 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) yang diamankan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Kawasan Kalibaru pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 22.00 wib **kesemuanya merupakan surat-surat/dokumen-dokumen palsu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa SURAYA ARDIYANSYAH dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan “memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin



alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS yang telah membuat atau memalsu Surat Ijazah SMK YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019,1 (satu) lembar Seritifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) YAPENDA Jakarta Utara Tahun Pelajaran 2018/2019 dan 10 (sepuluh) lembar kertas pengesahannya (legalisir) telah menimbulkan kerugian bagi pihak SMK YAPPENDA Jakarta Utara, karena orang yang mendapatkan Ijazah tersebut (FREEDOLYN) tidak pernah bersekolah di SMK YAPPENDA, sehingga tidak mengeluarkan biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh SMK TAPPENDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Para Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS tersebut telah menimbulkan kerugian bagi SMK YAPPENDA Jakarta Utara, dengan demikian unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa SURYA ARDIYANSYAH bin alm SAPRI dan Terdakwa JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
- 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
- 1 (satu) unit Printer merek HP.
- 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
- 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
- 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
- 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
- 1 (satu) buah pisau Cutter.
- 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
- 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
- 1 (satu) buah penggaris besi.
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan nama baik sekolah SMK YAPPENDA Jakarta Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI dan Terdakwa II JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan Surat, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SURYA ARDIYANSYAH Bin Alm SAPRI dan Terdakwa II. JUNAIDI als EDI als JONI bin alm HAMDAN YUNUS, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit PC Komputer merek HP.
 - 1 (satu) buah Keyboard Komputer merek Komic.
 - 1 (satu) unit Monitor komputer merek HP.
 - 1 (satu) unit Printer merek HP.
 - 1 (satu) unit Alat scan merek Canon.
 - 1 (satu) gulung kertas warna cream yang belum di potong.
 - 20 (dua puluh) lembar kertas warna cream ukuran A4.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas warna putih ukuran F4.
 - 1 (satu) buah pisau Cutter.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang.
 - 1 (satu) buah gunting ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah penggaris besi.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi dengan kartu Simcard No. 081806958386

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh ., Rianto ADAM PONTOH,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SARWONO.,S.H.,M.H dan DODONG IMAN RUSDANI,S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yetti,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iq Ramsyahputra,SH.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. SARWONO.,S.H.,M.Hum
PONTOH,S.H.,M.Hum,

RIANTO ADAM

2. DODONG IMAN RUSDANI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yetti,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)